Poder de mercado y regulación óptima. Definición del mercado relevante. Desarrollos en presencia de información asimétrica. Aplicaciones prácticas.

Esquema del cante

Introducción: «tener la sartén por el mango» ..... 2′30″
I. Regulación, poder de mercado y mercado relevante . 7′30″
1. ¿Por qué regular? Musgrave y los motivos ..... 1′30″
2. Lerner, IHH, ineficiencias, conductas ..... 2′30″
3. Mercado relevante: SSNIP, celofán ..... 2′
4. Algoritmo de Braeutigam ampliado ..... 1′30″
II. Información completa ..... 8′
1. Monopolio natural: subaditividad, sostenibilidad .. 1′30″
2. p = CMg, p = CMe, 2 partes, punta-valle, Ramsey ..... 3′
3. Competencia por el mercado; impugnabilidad ..... 1′30″
4. Industrias de red: ECPR, separación vertical ..... 2′
III. Información asimétrica y aplicaciones ..... 11′
1. Tasa de rentabilidad: Averch-Johnson ..... 1′30″
2. Loeb-Magat, Baron-Myerson ..... 2′
3. Menú de Laffont-Tirole ..... 3′
4. *Price cap* (IPC − X) y esquemas intermedios ..... 1′30″
5. Competencia por comparación ..... 1′
6. Compromiso y captura ..... 1′
7. Aplicaciones prácticas ..... 1′
Conclusión ..... 1′

Ejemplo: Redes del Valle, distribuidora eléctrica ficticia de una comarca. *Pizarra*: Lerner, Laffont-Tirole y *price cap* recuadrados en una esquina; abajo, la escala de la potencia, que se completa instrumento a instrumento.

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «*Tener la sartén por el mango*»: quien tiene poder de mercado fija el precio; si solo él sabe su coste, el regulador cocina a ciegas. CNMC (dic. 2025): tasa de retribución de las redes eléctricas del 5,58 al 6,58 %: ¿mucho (rentas) o poco (sin inversión)? Lo sabe la empresa.
- **Relevancia**: *teórica*: economía de la información y diseño de mecanismos; Nobel a Tirole (2014) «por su análisis del poder de mercado y la regulación». *Empírica*: margen sobre CMg en EE. UU. 21 % (1980) → 61 % (2016). *Política*: redes y, desde 2023, plataformas (DMA) reguladas *ex ante* [3.B.39] [4.A.15].
- **Contextualización**: **poder de mercado**: cobrar de forma duradera $p >$ CMg sin perder a todos los clientes. **Regulación económica**: intervención *ex ante* sobre precios, entrada, calidad o acceso. **Regulación óptima**: máx. bienestar s.a. viabilidad de la empresa e información del regulador. Rompe el supuesto precio-aceptante del 1TFEB [3.A.22]. Teoría tradicional (Dupuit → Boiteux); captura (Stigler, 1971); **nueva economía de la regulación** (información asimétrica, años 80); SSNIP (EE. UU., 1982).
- **Problemática**: ¿por qué regular?, ¿qué es el poder de mercado, cómo se mide y en qué mercado? ¿Regulación óptima con información completa? ¿Y si la empresa sabe más? ¿Cómo se aplica?
- **Estructura**: I, regulación, poder de mercado y mercado relevante, con la hoja de ruta (Braeutigam ampliado); II, información completa (se levanta el supuesto 3 del 1TFEB); III, centro del título, también el 5, y aplicaciones.

I. Regulación, poder de mercado y mercado relevante 7′30″

De los motivos para regular, el poder de mercado: aleja al mercado del óptimo, se agrava con conductas anticompetitivas y se mide en un mercado que hay que definir antes; la respuesta depende de su origen y de lo que sepa el regulador.

I.1. ¿Por qué regular?

- **Regulación**: normas de conducta del sector público (actividad no financiera); completa el mercado. Motivos (Musgrave, 1959): *eficiencia* (fallos de mercado: poder de mercado, información asimétrica, externalidades, bienes públicos; otros: continuidad, coordinación), *equidad* (derechos humanos, protección social, bienes preferentes; tarifas uniformes) y *estabilidad* (financiera; topes en crisis). Motivos de Baldwin, Cave y Lodge (2012) ordenados así; varios a la vez (salud y seguridad). Frente a los fallos de mercado, los del sector público [3.A.23].

I.2. Poder de mercado: concepto, medida, coste y conductas

- **Poder de mercado** (CE, 2004): subir precios con beneficio o recortar producción, calidad o innovación. Supuesto 3 roto + **barreras de entrada**: legales, estratégicas, tecnológicas (monopolio natural) [3.A.15]. **Posición dominante**: abusar de ella es ilegal (art. 102 TFUE).
- *Índice de Lerner* (1934), en el óptimo del monopolista [3.A.17]:

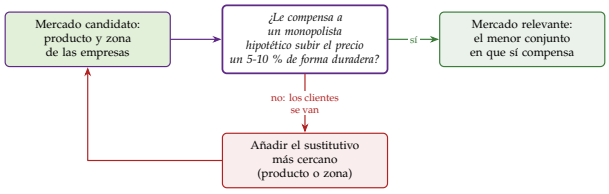
$$\mathcal{L} \equiv \frac{p - \text{CMg}}{p} = \frac{1}{|\varepsilon_{q,p}|}$$

  Cournot: $\mathcal{L}_i = s_i/|\varepsilon|$ [3.A.19]. *Problemas*: CMg no observable; margen alto para cubrir fijos; bajo con ineficiencia X.
- *Estructura*: cuotas, CR_m e **IHH** $\equiv \sum_i (100\, s_i)^2 \in (0; 10.000]$; en Cournot, $\sum_i s_i \mathcal{L}_i = \text{IHH}/(10.000|\varepsilon|)$. *Umbrales*: cuota ≥ 50 % presume dominancia; < 40 % improbable; concentraciones: IHH < 1.000; 1.000-2.000 y Δ < 250; > 2.000 y Δ < 150.
- **3 ineficiencias**: *asignativa* (Harberger, 1954: $\frac{1}{2}\mathcal{L} p^M q^M$, < 0,1 % de la renta; + **búsqueda de rentas**, Tullock, 1967); *productiva* (**ineficiencia X**, Leibenstein, 1966); *dinámica*, ambigua (Schumpeter, 1942, vs Arrow, 1962; U invertida, Aghion et al., 2005). + efecto *distributivo* (bienes esenciales).
- **Conductas anticompetitivas**: cárteles (art. 101 TFUE), abusos (art. 102: explotativos y excluyentes), concentraciones. **Precios predatorios**: irracionales (McGee, 1958; Selten, 1978) salvo reputación (Kreps-Wilson, Milgrom-Roberts, 1982); Areeda-Turner (1975): $p <$ CVMe; AKZO (1991): < CVMe abusivo; entre CVMe y CTMe, si hay plan de exclusión. *Estrechamiento de márgenes*: Telefónica, 151,9 M€ (CE 2007; TJUE 2014).
- *Respuesta*: conductas y recursos exclusivos → **defensa de la competencia**, *ex post*; *subaditividad* → **regulación económica** *ex ante*. CNMC, ambas desde 2013.

I.3. Definición del mercado relevante

- **Mercado relevante**: productos y zonas que se disciplinan mutuamente (CE, 2024); de *producto* y *geográfico*; sobre todo, sustitución por la demanda.
- **SSNIP** (monopolista hipotético; EE. UU., 1982): ¿ganaría un monopolista del candidato subiendo un 5-10 %? Si no, se añade el sustitutivo más próximo; mercado = *menor* conjunto rentable. **Pérdida crítica** (Harris-Simons, 1989):

$$\ell^c = \frac{\tau}{\tau + \mathcal{L}} \qquad (\tau = 5\ \%,\ \mathcal{L} = 20\ \% \Rightarrow 20\ \%)$$



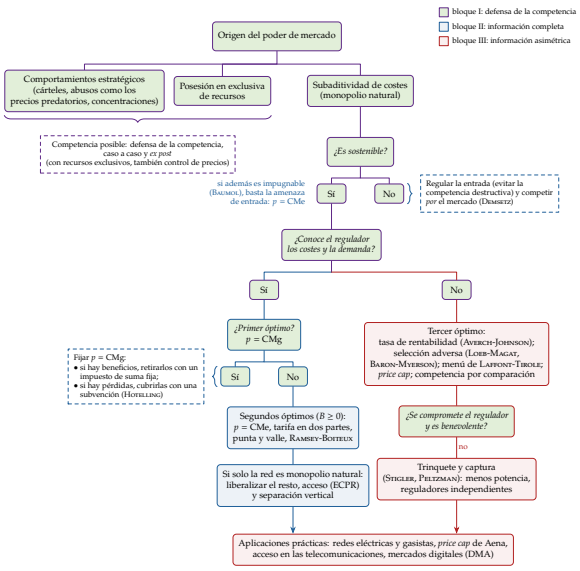
SSNIP: el mercado candidato se amplía hasta que la subida es rentable

- Redes del Valle: casi nadie se desconecta ⇒ mercado = *distribución en la comarca*; la *comercialización*, otro (nacional): se regula la red.
- **Falacia del celofán** (du Pont, 1956): a precio de monopolio $|\varepsilon| > 1$, ninguna subida es rentable ⇒ mercado demasiado amplio. Abusos: referencia, el precio competitivo.
- *Herramientas*: elasticidades y *ratios de desvío*; correlación de precios (solo necesaria); flujos de comercio. *Precio cero*: **SSNDQ** (calidad; Google Android). *2 lados*: un mercado o uno por lado. *Valoración*: binaria; medidas directas de presión al alza (Farrell-Shapiro, 2010). Primer paso, no diagnóstico.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

I.4. Hoja de ruta: algoritmo de Braeutigam ampliado

- 4 preguntas: ¿origen del poder? (conductas → defensa de la competencia); ¿sostenible? (no: regular la entrada, subasta; sí e impugnable: amenaza de entrada); ¿conoce costes y demanda? (sí: primer o segundos óptimos, acceso: II); si no, tercer óptimo, compromiso y captura (III).



Algoritmo ampliado: en azul, la información completa; en rojo, la asimétrica

II. Regulación con información completa 8′

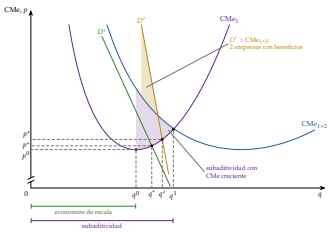
Un regulador que lo sabe todo sabe qué precios poner, aunque, si los fondos públicos cuestan, no los de competencia perfecta; a veces le basta con subastar el mercado o liberalizar los tramos competitivos.

II.1. Monopolio natural

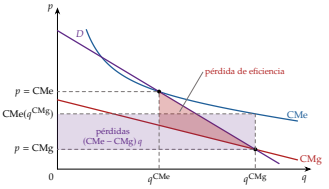
- **Monopolio natural**: costes **subaditivos**, $C(\sum_j q_j) < \sum_j C(q_j)$ (Baumol, 1977); escala suficiente, no necesaria; *sostenible* (Panzar-Willig, 1977). Dilema: ni desmantelar, ni dejar libre, ni pasarse: eficiencia asignativa vs *viabilidad*.

II.2. Primer y segundos óptimos

- **Primer óptimo**: p = CMg (Hotelling, 1938); si CMg < CMe, pérdida ⇒ subvención a coste $1+\lambda$ (**coste sombra de los fondos públicos**).



Subaditividad entre q^0 y q^1



p = CMg: pérdidas; p = CMe: beneficio nulo

- **Segundos óptimos**: p = CMe; *dos partes* $T = A + p\,q$, p = CMg (Coase, 1946; Oi, 1971); *punta y valle* (Steiner, 1957: $p_v = b$, $p_p = b + \beta$); Ramsey-Boiteux (1927, 1956):

$$\frac{p_i - \text{CMg}_i}{p_i} = \frac{\lambda}{1+\lambda} \cdot \frac{1}{|\varepsilon_{q_i,p_i}|}$$

  Lerner *amortiguado*: $\lambda = 0 \Rightarrow p = \text{CMg}$; $\lambda \to \infty \Rightarrow$ monopolio. Redes del Valle: 90 M€ casi fijos, CMg ≈ 0 ⇒ con p = CMg pierde 90 M€. Factura: término de potencia + de energía (Coase), peajes de punta; cánones de ADIF (Ramsey).
- *Valoración*: exige conocer costes y elasticidades, y benevolencia; la empresa declara costes altos. Con otras distorsiones, *second best* (Lipsey-Lancaster, 1956).

II.3. Competencia por el mercado e impugnabilidad

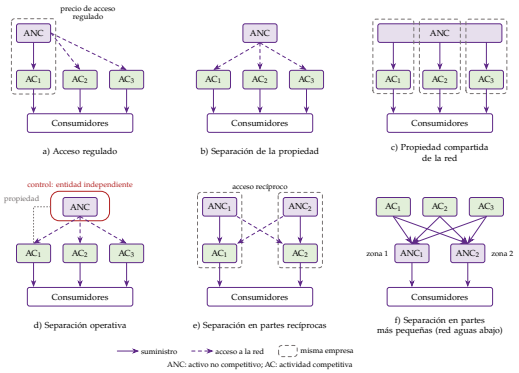
- Demsetz (1968): subastar el derecho exclusivo al menor precio ⇒ p = CMe sin conocer costes; la subasta revela la información [3.A.14]. Subasta + incentivos (Laffont-Tirole, 1987).
- Límites (Williamson, 1976): colusión; activos específicos y contratos incompletos; ventaja del titular al renovar; duración (corta: no invierte; larga: sin competencia). Renegociación frecuente (Guasch et al., 2008).
- **Mercados perfectamente impugnables** (Baumol-Panzar-Willig, 1982) [3.A.15]: misma tecnología, sin *costes hundidos*, reacción lenta ⇒ *hit and run* ⇒ p = CMe. Las redes tienen costes hundidos: no son impugnables.

II.4. Liberalización e industrias de red

- **Liberalizar** (quitar barreras legales) ≠ **desregular**: *re-regulación*. **Industria de red**: activo esencial no competitivo + actividades competitivas. 4 problemas: **costes de transición a la competencia** (España: Ley 54/1997, ≈11.951 M€; suprimidos en 2006), *precio de acceso* (cuello de botella), inversión en la red, *servicio universal* (de subsidios cruzados a coste explícito [4.A.12]).
- **ECPR** (Willig, 1979; Baumol-Sidak, 1994): peaje = coste del acceso + margen perdido:

$$A = c_a + \left[p - (c_a + c_I)\right] = p - c_I \;\Rightarrow\; \text{entra si } c_E \le c_I$$

  Como techo: *estrechamiento de márgenes* (Telefónica). Perpetúa un p de monopolio (Armstrong-Doyle-Vickers, 1996).
- 6 opciones (OCDE, 2001): **acceso regulado** (Telefónica, MARCo); **separación de la propiedad** (ADIF/Renfe, Aena); **propiedad compartida** del activo *no* competitivo (CLH, hoy Exolum); **separación operativa** (EE. UU.); **partes recíprocas** (móviles); **partes más pequeñas** (distribuidoras).



Acceso regulado y formas de separación vertical (ANC: activo no competitivo; AC: actividad competitiva)

- **Plataforma de 2 lados** (Rochet-Tirole, 2003): precio nulo en un lado sin depredación; Lerner de un lado dice poco.

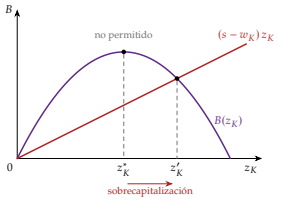
III. Información asimétrica y aplicaciones prácticas 11′

Sin información no hay primer óptimo: para que la eficiente no se haga pasar por ineficiente hay que dejarle una renta informativa; la regulación óptima equilibra incentivos y extracción de rentas.

III.1. Problema de información y tasa de rentabilidad

- Agencia: regulador principal, empresa agente [3.A.13]. **Selección adversa** (tipo de coste) y **riesgo moral** (esfuerzo). **Renta informativa**; principio de revelación, PC_i e IC_i [3.A.14]; *terceros óptimos*.
- **Tasa de rentabilidad**: costes + rentabilidad «justa» sobre la base de activos. Averch-Johnson (1962): con $s > w_K$, $B \le (s - w_K)\, z_K$: *el beneficio permitido crece con el capital*; con $0 < \mu < 1$:

$$\text{RMST}_{LK} = \frac{w_L}{w_K - \frac{\mu}{1-\mu}(s - w_K)} > \frac{w_L}{w_K}$$



Averch-Johnson: $z'_K > z^*_K$

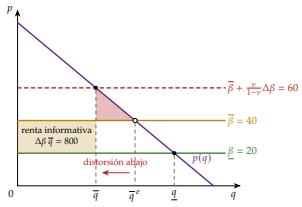
- Sobrecapitaliza: *ineficiencia productiva*, baja potencia. Redes del Valle: cambiar el transformador (activo) antes que mantenerlo. *Desfase regulatorio*: algo de incentivo (Baumol-Klevorick, 1970). Evidencia: sobrecapitalización (Spann, 1974), luego mixta.
- *Valoración*: + poca información (datos contables), seguridad para invertir; − sobrecapitaliza, beneficio contable ≠ económico, sin incentivo a abaratar, exagera costes en cada revisión. Corrección: TOTEX (CNMC 8/2025).

III.2. Loeb-Magat y Baron-Myerson

- Loeb-Magat (1979): subvención = excedente del consumidor ⇒ beneficio = $S(q) - C(q) \Rightarrow p$ = CMg sin revelar costes (Groves, estrategia dominante) [3.A.14]; pero conoce la demanda y la empresa se queda todo el excedente (salvo subastar el esquema): el problema son las rentas.
- Baron-Myerson (1982): coste $\underline{\beta}$ (prob. ν) u $\overline{\beta}$; peso del beneficio $\alpha < 1$. Activas IC_1 y PC_2:

$$\underline{U} = \Delta\beta\,\overline{q};\ p(\underline{q}) = \underline{\beta},\ p(\overline{q}) = \overline{\beta} + (1-\alpha)\frac{\nu}{1-\nu}\Delta\beta$$

No hay distorsión arriba; la ineficiente produce menos. ↑ con ν, $\Delta\beta$; $\alpha = 1$ la elimina: eficiencia asignativa por rentas [3.A.17]. Redes del Valle ($\beta = 20/40$, $\nu = \frac{1}{2}$, $p = 100 - q$, $\alpha = 0$): 80 y 40 (no 60); renta 800 (no 1.200). Cierre de la ineficiente si $\nu \geq 3/4$; continuo: *coste virtual*.



Baron-Myerson: sin distorsión arriba

III.3. Menú de Laffont-Tirole

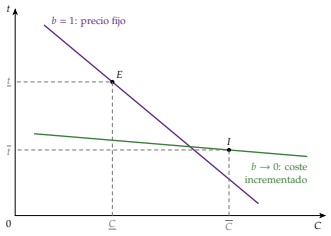
- Laffont-Tirole (1986, 1993): $C = \beta - e$; β oculto, e oculto con desutilidad $\psi(e)$; observa C; fondos a $1 + \lambda$. Info. completa: $\psi'(e^*) = 1$. La eficiente imita esforzándose $\Delta\beta$ menos ⇒ renta $\Phi(\overline{e}) = \psi(\overline{e}) - \psi(\overline{e} - \Delta\beta)$:

$$\psi'(\underline{e}) = 1, \quad \psi'(\overline{e}) = 1 - \frac{\lambda}{1+\lambda}\cdot\frac{\nu}{1-\nu}\cdot\Phi'(\overline{e}) < 1$$

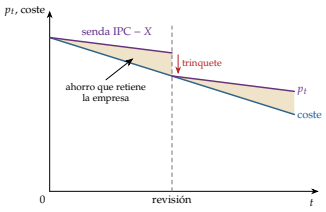
Menos esfuerzo a la ineficiente: **incentivos vs extracción de rentas**. «*El que algo quiere, algo le cuesta*». Con $\lambda = 0$ desaparece.
- **Menú lineal** $t(C) = a - b\,(C - C^a) \Rightarrow \psi'(e) = b$: $b = 1$ **precio fijo** (eficiente); $b \to 0$ **coste incrementado**.

Redes del Valle (M€)	**Completa**		**Asimétrica**	
	Efic.	Inef.	Efic.	Inef.
Esfuerzo e	20	20	20	18
Coste $C = \beta - e$	80	90	80	92
Transferencia t	10	10	16,5	8,1
Renta U	0	0	6,5	0

$\beta = 100/110$, $\nu = \frac{1}{2}$, $\psi = e^2/40$, $\lambda = 0{,}25 \Rightarrow \psi'(\overline{e}) = 0{,}9$



Menú: precio fijo para la eficiente, baja potencia para la ineficiente



Price cap*: senda* IPC − *X y revisión*

- *Dicotomía precios-incentivos*: precios Ramsey, transferencias para las rentas. Evidencia: menús de reparto del ahorro de Ofgem (Joskow, 2014). *Valoración*: teoría normativa más completa; supone benevolencia, compromiso y conocer ψ y la distribución.

III.4. Precios máximos y esquemas intermedios

- **Price cap** (Littlechild, 1983, privatización de BT; RPI−3 en 1984): desliga precio y costes declarados; alta potencia ($b = 1$); X = mejora de productividad exigida en el periodo:

$$p_{t+1} \leq p_t\,(1 + \text{IPC}_t - X)$$

Lo ahorrado se lo queda hasta la revisión; periodo más largo: más incentivo, menos traslado. Cesta ⇒ tipo Ramsey (Vogelsang-Finsinger, 1979); no distorsiona factores. Redes del Valle: 40 €/MWh, IPC 2,5 %, $X = 1{,}5 \Rightarrow \leq 40{,}40$.
- *Extensiones*: **revenue cap** (RIIO de Ofgem); **reparto de beneficios** o escala móvil: $p = b\,F + (1-b)\,C$; incentivos de calidad. España: cuota de abono de Telefónica (IPC − X hasta 2012); Aena, DORA (X se *suma*).
- *Valoración*: + incentivos, traslado *a priori* y *a posteriori*, sencillo; − información para p_0 y X, retrasar mejoras, calidad e inversión, más riesgo. Recalibrado a costes = coste del servicio con desfase: depende del compromiso.

III.5. Competencia por comparación

- **Yardstick competition** (Shleifer, 1985): precio según los costes de las *demás*; «*Las comparaciones son odiosas*». N idénticas, inversión $R(c_i)$, $R' < 0$:

$$p_i = \bar{c}_{-i} = \frac{1}{N-1}\sum_{j\neq i} c_j,\ T_i = \bar{R}_{-i} \Rightarrow -R'(c_i) = q(\bar{c}_{-i})$$

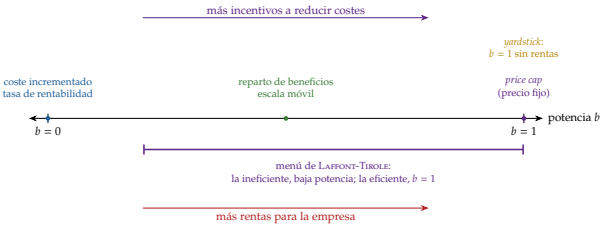
Equilibrio simétrico: coste eficiente, $p = c$, sin rentas: $b = 1$ sin rentas. Costes 20, 22, 24 ⇒ precios 23, 22, 21. DEA, SFA [3.A.12]; Alemania. Heterogeneidad observable: regresión o fronteras; filtra choques comunes. Requisitos: comparables; riesgo de *colusión* [3.A.19].

III.6. Compromiso y captura

- **Efecto trinquete** (Weitzman, 1980): coste bajo hoy = exigencia mayor mañana. **Desfase regulatorio**: tiempo entre revisiones. *Inconsistencia temporal* (Kydland-Prescott, 1977): red hundida ⇒ ↓inversión; antídoto: reglas previas, independencia.
- **Teoría positiva** y **captura**: Bernstein (1955, ciclo de vida), Stigler (1971, Nobel 1982): la industria adquiere la regulación; Olson (1965): grupos pequeños se organizan [4.B.2]. «*Poner al zorro a cuidar de las gallinas*». Peltzman (1976): máx. apoyo $\mathcal{A}(p, B(p))$:

$$\frac{\partial\mathcal{A}}{\partial p} + \frac{\partial\mathcal{A}}{\partial B}B'(p) = 0 \Rightarrow B'(p) > 0 \Rightarrow p^c < p^* < p^M$$

Becker (1983): grupos de presión. Laffont-Tirole (1991): captura = colusión; con riesgo alto, *baja potencia*. Puertas giratorias (Dal Bó, 2006). *Valoración*: comparar fallos de mercado y de regulación [3.A.23]; justifica independencia y transparencia; difícil de contrastar.



Escala de la potencia: de $b = 0$ a $b = 1$, más incentivos y más rentas

III.7. Aplicaciones prácticas

- *Redes eléctricas y gasistas*: tasa de retribución + incentivos TOTEX: la tasa asegura la inversión; los incentivos corrigen Averch-Johnson. *Excepción ibérica* (14/6/2022-fin 2023): tope al gas de las centrales marginales (40 €/MWh al inicio); no contra el poder de mercado, sino contra el contagio del coste marginal; temporal para no dañar la credibilidad.
- *Telecos*: Código Europeo (2018): definir mercados, 3 criterios, *peso significativo*; NEBA suprimida (2025): se regula mientras hay cuello de botella.
- *Digitales*: **DMA** (2022, aplicable desde 2023): *guardianes de acceso* por umbrales; no autopreferencia, portabilidad, interoperabilidad; multas hasta 10 % (20 % si reincide). Regular sin conocer costes; la plataforma sigue sabiendo más.

Instrumento	b	Renta	Qué puede salir mal
Tasa de rentab.	≈ 0	baja	exceso de capital
Menú L-T	baja a 1	solo la efic.	falta de compromiso; captura
Price cap	1	alta si holgado	calidad; trinquete; renegociar
Yardstick	1	casi nula	pacto; entornos distintos
Subasta	la del contrato	↓ con las pujas	contratos incompletos; titular

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: se regula por eficiencia, equidad o estabilidad; poder de mercado: Lerner/IHH en un mercado relevante (SSNIP), conductas a la defensa de la competencia; info. completa: p = CMg con subvención o segundos óptimos, subasta, acceso; asimétrica: renta informativa, incentivos vs rentas (tasa de rentabilidad y *price cap*, extremos del menú; comparación; compromiso y captura deciden).
- **Relevancia**: descarbonizar exige ampliar las redes: reglas estables y creíbles; en lo digital, cuellos de botella de datos y plataformas.
- **Extensiones**: empresa pública [4.B.15]; competencia [3.B.39] [4.A.15]; sectores [4.A.5] [4.A.12]; mecanismos [3.A.13] [3.A.14]; grupos de interés [4.B.2].
- **Opinión**: no hay instrumento óptimo general; más potencia cuanto más compromiso e independencia. Kahn: «la mejor combinación posible de una regulación inevitablemente imperfecta y una competencia inevitablemente imperfecta».
- **Idea final**: la regulación óptima no le quita la sartén al monopolista natural: le paga lo justo para que nos deje ver lo que hay dentro, la renta informativa.

Autores y fechas

1927 Ramsey (Boiteux, 1956): precios con restricción presupuestaria
1934 Lerner: índice de poder de mercado
1938 Hotelling: p = CMg y subvención
1946 Coase: tarifa en dos partes
1954 Harberger: coste del monopolio
1956 du Pont: falacia del celofán
1959 Musgrave: 3 funciones del sector público
1962 Averch-Johnson: sobrecapitalización
1965 Olson: lógica de la acción colectiva
1968 Demsetz: competencia por el mercado
1971 Stigler: captura (Nobel 1982)
1976 Peltzman; Williamson
1979 Loeb-Magat; Willig: ECPR
1980 Weitzman: trinquete
1982 Baron-Myerson; impugnables; SSNIP
1983 Littlechild: *price cap*
1985 Shleifer: *yardstick*
1986 Laffont-Tirole: menú (libro, 1993)
1989 Braeutigam: algoritmo (*policy roadmap*)
2003 Rochet-Tirole: plataformas de 2 lados
2014 Nobel a Tirole
2024 Comunicación CE sobre el mercado de referencia

Datos clave

- Retribución de las redes eléctricas: **6,58 % (2026-2031), antes 5,58 %** (CNMC, 2025); gas: **6,46 %** (CNMC, 2026).
- Margen sobre CMg en EE. UU.: **21 % → 61 % (1980-2016)** (De Loecker et al., 2020).
- DORA de Aena: **10,52 → 10,69 €/pasajero,** X = +0,33 % (BOE, 2026).
- Aena: CNMC proponía −0,59 **%/año** (CNMC, 2026) y Aena +3,82 % (CNMC, 2026). RIIO-3: **5,70 % real (electr.), 6,12 % (gas)** (Ofgem, 2025).
- Ferrocarril: **Renfe 50-67 % de viajeros; precios reales** ≈ −40 % **desde 2019** (CNMC, 2026).
- DMA: **7 guardianes, 23 servicios** (CE, 2026); multas **Apple 500 M€, Meta 200 M€** (CE, 2025); **Google 890 M€** (CE, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué no basta Lerner?** CMg no observable; márgenes que cubren fijos o esconden ineficiencia X.
2. **¿Falacia del celofán?** SSNIP a precios de monopolio: mercado demasiado amplio; usar el competitivo.
3. **¿Averch-Johnson en España?** Retribución sobre activos ⇒ sesgo al capital; TOTEX lo corrige.
4. **¿Por qué distorsionar a la ineficiente?** Su esfuerzo sube la renta de la eficiente.
5. **¿Es el DORA un *price cap*?** Sí, ingreso máximo por pasajero; su X se suma.
6. **¿Baja potencia con captura?** Los incentivos potentes elevan las rentas en juego (Laffont-Tirole, 1991).
7. **¿Defensa de la competencia o regulación?** Conductas: competencia, *ex post*; subaditividad: regulación *ex ante*.
8. **¿Por qué la DMA designa por umbrales?** Para regular sin conocer costes ni demandas.
9. **¿Liberalizar es desregular?** No: re-regulación; separar actividades y regular el acceso al tramo no competitivo.
10. **¿Por qué discrimina el dueño integrado de la red?** Compite aguas abajo: negar o encarecer el acceso; separación vertical o ECPR.

Ojo en el test

- Lerner = $1/|\varepsilon|$ en el óptimo del monopolista: tramo *elástico*. IHH con n iguales: $10.000/n$.
- SSNIP: mercado = *menor* conjunto rentable; celofán: demasiado *amplio*.
- Ramsey-Boiteux: más margen donde la demanda es *menos* elástica; $\lambda = 0 \Rightarrow p$ = CMg.
- Averch-Johnson: *sobre*capitaliza; $\text{RMST}_{LK} > w_L/w_K$.
- *No hay distorsión arriba*; la eficiente se queda la renta; la ineficiente, sin renta (menos q en Baron-Myerson, menos e en Laffont-Tirole).
- Loeb-Magat: eficiente pero con todo el excedente para la empresa; supone conocer la demanda.
- $b = 1$ precio fijo; $b \to 0$ coste incrementado. *Yardstick*: $b = 1$ sin rentas.
- Liberalizar ≠ desregular. ECPR: $A = p - c_I$. Peltzman: $p^c < p^* < p^M$. DORA: X se *suma*.
- Weitzman 1974 ≠ 1980. Impugnabilidad: organización industrial, no nueva economía de la regulación. Propiedad compartida: del activo *no* competitivo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal